

6. 물납법인 주요자산 매각대금 보전처분 미흡

- 공사가 2006. 7. 4. 신규 수탁받은 (주)○○○○○○○○(지분을 12.88%, 수량 10,300주, 이하 ‘법인’이라고 함)은 관광호텔 운영 및 부동산 임대사업을 영위하고 있는 법인으로
 - 2017년말 재무상태표 기준 미처리결손금 약 80억 원 등 과도한 부채와 영업적자 해소를 위해 2018. 1. 15. 임시주주총회에서 주요자산인 부동산(호텔 소재 토지 및 건물)⁵⁾을 매각하기로 안건을 부의하고 이를 가결⁶⁾하였음
 - 이에, 국유증권관리부는 임시주주총회에 참석하여 법인의 부동산 매각에 대해 반대의견을 표시하고
 - 임시주주총회 다음날인 2018. 1. 16. 2017년도 제4회 증권분과 위원회에서 결정한 매각 예정가격 1,534백만 원(주당 148,895원)을 주식매수청구가격으로 하여 법인에 1차 서면 협의를 하였으나 법인이 동의하지 않자
 - 2018. 1. 18. 위 증권분과위원회에서 결정한 매각 예정가격에 대해 2017. 12. 11.부터 12. 21.까지 공매를 실시 후 최종 유찰된 매각예정가 1,227백만 원으로 2차 서면 협의를 제시하였고

5) 2017년말 본 건 부동산(관광호텔)의 장부가는 118억 원(토지 90억 원, 건물 28억 원)으로 자산총계 122억 원 대비 96.7%임

6) 임시주주총회 개최 결과(공사는 주주총회에 참석하여 해당 안건에 반대)

주식총수	주주총수	출석주식총수	출석주주총수	찬성주식 수	반대주식 수
“기재 생략”					

△ 2018. 1. 22. 법인이 2차 협의 가격을 하회하는 926백만 원을 제시하자 2018. 1. 31. 국유증권관리부는 수용 불가함을 통보하고 부동산가압류 신청 및 법원에 주식매수가격 결정을 청구할 예정임을 통보한 바 있음

□ 「상법」 제374조의2(반대주주의 주식매수청구권) 제1항에 따르면 회사가 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 등 제374조8)에 해당하는 행위에 대해 반대하는 주주는 주주총회 전에 회사에 대하여 서면으로 그 결의에 반대하는 의사를 통지한 경우에는 그 총회의 결의일로부터 20일 이내에 주식의 종류와 수를 기재한 서면으로 회사에 대하여 자기가 소유하고 있는 주식의 매수를 청구하도록 되어 있고

○ 같은 법률 같은 조 제3항 내지 제5항에 따르면 주식의 매수가액은 주주와 회사 간의 협의에 의하여 결정하되 매수청구기간이 종료하는 날부터 30일 이내에 협의를 이루어지지 않은 경우에는 회사 또는 주주는 법원에 대하여 매수가액의 결정을 청구할 수 있도록 되어 있으며

○ 「국세물납증권 관리·처분 기준」 제14조(행사기준) 제3항에 따르면 정부의 이익에 반하는 영업의 전부양도 등 상법상 주식매수청구권을 행사할 수 있는 의안에 대하여는 주주총회 전에 서면으로 그 결의를 반대하는 의사를 통지하고 발행법인에게 수탁증권에 대한 매수를 청구할 수 있다고 되어 있음

7) 「주식매수청구가격 결정 관련 통보(국유증권관리부-374, 2018.1.31.)」

8) 상법 제374조(영업양도, 양수, 임대 등) ① 회사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 때에는 제434조에 따른 결의(특별결의)가 있어야 한다

1. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
2. ~ 3. (생략)

② 제1항의 행위에 관한 주주총회의 소집의 통지를 하는 때에는 제374조의2제1항 및 제2항의 규정에 의한 주식매수청구권의 내용 및 행사방법을 명시하여야 한다.

□ 그런데, 법인은 임시주주총회 다음날인 2018. 1. 16. (주)□□□□□□과 부동산 중 토지에 대해 부동산매매계약(부동산등기 사항증명서상 거래금액 250억 원)을 체결하고 2018. 2. 13. 매수자에게 소유권 이전등기를 해 주었고

○ 국유증권관리부는 2018. 1. 31. 주식매수청구권 행사 및 이에 기한 금전채권의 보전을 위한 부동산가압류를 신청할 예정임을 법인에 통보하고 2018. 2. 13.에 신청하였으나, 소유자 변경으로 부동산 중 토지는 신청을 취하하고 건물에 대해서만 2018. 3. 12. 부동산가압류 결정⁹⁾을 득한 상황임

○ 이후, 법인은 2018. 4. 4.경 관할 구청에 건축물 철거 신고를 하여 감사일 현재 건물은 철거공사가 진행¹⁰⁾ 중에 있어

△ 건물이 철거될 경우 건물에 대한 부동산가압류 결정은 가압류 목적물 멸실로 집행이 불가능하게 되므로 부동산 매각대금 입금 통장 등에 대해 신속히 채권 가압류를 실시하는 등의 조치가 필요한데도 그대로 두고 있는 사실이 있음

【 조치할 사항 】

◇ 국유증권관리부장은 물납법인인 (주)○○○○○○○이 주식매수 청구에 응하지 않고 영업의 중요한 자산을 무단으로 양도하는데 대해 위 법인의 부동산 매각대금 입금 계좌 등에 대한 가압류를 실시하여 채권보전 조치를 하는 등 수탁증권 가치를 제고하는 방안을 강구하시기 바람. (통보)

9) □□지방법원 XX카합XX 부동산가압류

10) 토지소유자 (주)□□□□□의 발주로 철거공사가 진행 중(현재 비계구조물 설치 상태)이며, 공사기간은 2018. 3. 1. ~ 5. 30. 까지임